



PUTUSAN

Nomor : 2465/Pid.B/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ERWIN APIT Alias DAPID**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 24 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Multatuli Lingkungan IV Lorong V No : 42 A
Kel.Hamdan Kec. Medan Maimun
Kodya Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan Terakhir : SD (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ADE IRAWAN Alias DEDEK**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Multatuli Lingkungan IV Lorong V Nomor 126
Kel.Hamdan Kec. Medan Maiumun, Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan Terakhir : SMP (Tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap : **WIWIK**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 20 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Warni Ujung belakang Sekolah Alfalah,
KelurahanAur Kec. Medan Maimun
Kodya Medan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan Terakhir : SMP

ParaTerdakwa ditahan sejak tanggal 23 April 2017 hingga saat ini berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan 12 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d 13 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan 5 Oktober 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 3 Januari 2018;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eli Purnama Sari, SH. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid) " AN NAHL" berkantor di Jalan Bambu No. 53 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 2465 / Pid.B / 2017 / PN Mdn, tertanggal 18 Oktober 2017.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;
Setelah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No : PDM-575/Ep.1/OHARDA/07/2017, yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamistanggal 10 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT, terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK dan terdakwa III. WIWIK, terbukti secara sah dan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korba Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT, terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK dan terdakwa III. WIWIK dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buuah celana dalam warna hijauDikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara pribadi telah menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Para Terdakwa di atas, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017, dengan No. Reg. Perk : PDM –574/Ep.1/OHARDA/07/2017, dan telah dibacakan didepan persidangan, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT bersama – sama dengan terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK terdakwa III. WIWIK, ANDIKA FERY ARMAYANA, MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, ENDRA GUNAWAN, RIKI MANULANG, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, RINALDI Alias ALDI, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, SUJARKO Alias JARKO, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Turut serta dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban YOSUA IMANUEL PASARIBU meninggal dunia", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan " KIBUS ...KIBUS " dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH I Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Depertemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.

- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah dikedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda –tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.
- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empat sentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.
- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-Tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

ATAU KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT bersama – sama dengan terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK terdakwa III. WIWIK, ANDIKA FERY ARMAYANA, MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, ENDRA GUNAWAN, RIKI MANULANG, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, RINALDI Alias ALDI, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, SUJARKO Alias JARKO, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU mengalami luka berat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH I Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa arus sungai. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.
- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah di kedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda –tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.
- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.
- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak : Dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak : Dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam : Mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empat sentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 2e- KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT bersama – sama dengan terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK terdakwa III. WIWIK, ANDIKA FERY ARMAYANA, MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, ENDRA GUNAWAN, RIKI MANULANG, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH I Alias

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, RINALDI Alias ALDI, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, SUJARKO Alias JARKO, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU meninggal dunia”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukul korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukul korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukul tali pinggang tersebut ke arah kepala

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH I Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban, dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.
- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah di kedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda –tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.
- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.
- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak : Dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak : Dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam : Mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empat sentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.
- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-Tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3e- KUHPidana.

ATAU KETIGA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT bersama – sama dengan terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK terdakwa III. WIWIK, ANDIKA FERY ARMAYANA, MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, ENDRA GUNAWAN, RIKI MANULANG, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, RINALDI Alias ALDI, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, SUJARKO Alias JARKO, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Turut serta dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit yang mengakibatkan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU mengalami luka berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribu ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.
- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah dikedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda –tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 23



- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.
- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak : Dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak : Dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam : Mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empat sentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.
- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 25



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT bersama – sama dengan terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK terdakwa III. WIWIK, ANDIKA FERY ARMAYANA, MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL, ENDRA GUNAWAN, RIKI MANULANG, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, RINALDI Alias ALDI, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, SUJARKO Alias JARKO, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib dinihari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong 5 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Turut serta dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit yang mengakibatkan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali ke rumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada di rumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukul tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang – ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa arus sungai. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.
- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah dikedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda –tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.
- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.
- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.
- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak : Dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak : Dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam : Mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empat sentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 31



didepan persidangan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang bernama : yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIANTO FRANSISCO PASARIBU**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang terjadi terhadap korban yaitu YOSUA IMMANUEL PASARIBU lalu diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.;
 - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Multatuli Lorong V Kel Hamdan Kec Medan Maimun;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi diberitahukan oleh teman korban yang bernama HUSEN (lk) memberitahukan kepada saksi bahwa semalam adikmu di pukuli di Multatuli dan HUSEN mengetahui kabarnya dari saksi DEDI SASMITA yang membawa korban ke Multatuli.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yang bernama PANJUL (lk) dan MARIO (lk) dan sesampainya di Multatuli, saksi pun mencari keberadaan adiknya dan saksi tidak mendapat berita apapun.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 09.30 wib, saat itu saksi bersama dengan orang tua saya mendatangi Kepling di Multatuli dan saksi pun mendapat informasi dari security Rumah Sakit Martha Friska memberitahukan bahwa memang benar beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki dipukuli dan dibuang ke sungai. saksi dan Kepling pun terus mencari keberadaan korban dengan menyisir sepanjang sungai Deli.
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, Kepling memberitahukan kepada saksi bahwa ada ditemukan mayat oleh pihak kepolisian Polsekta Medan Barat. Mendapat informasi tersebut, saksi pun langsung pergi ke Polsekta Medan Barat. Sesampainya di Polsekta Medan Barat, saksi diberitahukan bahwa mayat tersebut berada di RS Bhayangkara Medan dan saksi pun langsung ke sana. Sesampainya di RS Bhayangkara

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 32



Medan, saksi pun melihat mayat adiknya. Setelah melakukan otopsi, saksi pun membawa mayat adik saksi pulang.

- Bahwa saksi menerangkan identitas orang yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut adalah bernama YOSUA IMMANUEL PASARIBU (lk), umur 23 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Tukang Parkir, alamat Jalan Menteng Raya Gang Segar No 15 Kec Medan Denai.
- Bahwa menerangkan tidak mengetahui pelaku yang telah membunuh adiknya.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk membunuh adiknya.
- Saksi menerangkan keadaan tubuh korban saat ditemukan yaitu kepala korban bengkak, wajah korban memar dan giginya patah. saksi tidak mengetahui lebih banyak lagi karena mayat korban sudah membusuk.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan di Polsekta Medan Kota.

2. Saksi DARTON SIAHAAN, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang terjadi terhadap korban yaitu YOSUA IMMANUEL PASARIBU lalu diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini.
- Bahwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Kompleks Multatuli Jalan Multatuli Pinggiran Sungai Kec. Medan Maimun.
- Bahwa menerangkan ciri-ciri dari laki-laki yang dianiaya tersebut yang mana saya melihat laki-laki tersebut berbadan kurus dan tinggi sekitar 150 cm namun saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang diterima dari warga sekitar yang melempari laki-laki tersebut dari atas jembatan bahwasanya laki-laki tersebut merupakan KIBUS sehingga ianya dilempari. Adapun akibat yang dialami oleh laki-laki tersebut yang mana saksi melihat wajahnya berlumuran darah dan kepala mengeluarkan darah dalam posisi terlentang dibawah jembatan pinggir sungai serta saat itu korban tidak mengenakan pakaian dan hanya memakai celana dalam.
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.30 wib di Kompleks Multatuli Jalan Multatuli Kel. Aur Kec. Medan Maimun, yang mana saksi sedang duduk-duduk di Pos security kompleks Multatuli Blok B dan saat saksi mendengar suara ribut-ribut dari blok A kompleks Multatuli dan saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 33



mendatangi Blok A dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan di pinggir sungai dan orang banyak yang berdiri diatas jembatan sedang melempari orang tersebut hingga sampai ke bawah jembatan pinggir sungai dekat RS. Martha Friska dan saksi pun mendatangi temannya yang menjaga di Pos 3 dan saksi pun menanyakan kepada temannya "ada apa bang" dan dijawab "ada kibus" dan saat itu saksi pun mendatangi orang banyak yang merupakan warga lorong V sedang berdiri diatas jembatan tersebut dan diantara mereka ada yang berteriak "KIBUS....KIBUS... BAKAR... MATIIN AJA" sambil melempari korban yang sedang berjalan kaki di pinggir sungai melewati dekat pekong dan menuju arah jembatan sambil berteriak "saya tidak kibus" dan beberapa orang dibelakangnya sedang mengejar korban dan saat itu korban pun berada dibawah jembatan dan tidak berapa lama kemudian korban sudah terlentang dengan wajah berlumuran darah dan kepalanya mengeluarkan darah. Dan saat itu korban tersebut sudah tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan celana dalam saja dan setelah korban dalam keadaan terlentang para warga sekitar tidak ada yang melempari korban.

3. Saksi DEDI SASMITA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang terjadi terhadap korban yaitu YOSUA IMMANUEL PASARIBU lalu diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi mengenali mayat yang ditemukan di sungai Jalan Guru Patimpus Link. IV Kel. Silalas Kec. Medan Barat adalah benar bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir sekali bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 17 April 2017 di Jalan Multatuli Kec. Medan Maimun tepatnya di pinggir sungai deli dekat pondok.
- Saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan korban di Jalan Pasar Merah Kec. Medan Denai tepatnya di warung mie sop kampung, Kemudian saat bertemu dengan korban, saksi membantu korban untuk menjaga parkirnya. Lalu korban berkata "bang nanti malam ke multatuli ya bang" dan saksi jawab "iya nanti malam lah sekalian menuba ikan" lalu korban berkata "nanti kita jumpanya di warnet aja setelah selesai kerja"

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi jawab "iya" kemudian saksi meninggalkan korban dan pulang kerumahnya.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 6852 KI warna hitam les hijau ke warnet Jalan Pasar Merah Kec. Medan Denai sambil membawa Putas sebanyak 1 butir untuk menuba ikan dan saksi bertemu dengan korban yang sedang bermain warnet.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 01.25 wib saksi dan korban meninggalkan warnet menuju ke Jalan Multatuli Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 6852 KI warna hitam les hijau lalu setiba di lokasi tepatnya di pinggir sungai dekat pondok untuk menuba ikan, saksi melihat 5 orang laki-laki dan 1 orang wanita yang namanya saksi ketahui adalah RUDI, PUTRA, DEDY SYAHPUTRA, HAFIZ, FERY dan perempuannya bernama SRI, dimana saat itu FERY dan PUTRA sedang bermain judi di Pondok dekat pinggir sungai deli sedangkan DEDY tukang kutip uang kartu lalu RUDI sedang golek-golek dan HAFIZ sedang duduk dan SRI bermain handphone. Kemudian setiba di lokasi korban langsung golek-golek di bangku pondok sementara saksi golek-golek di lantai pondok.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Medan Kota melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan membawa saksi, RUDI, HAFIZ, PUTRA, FERY, DEDY SYAHPUTRA dan SRI ke Polsek Medan Kota namun korban tidak dibawa berhubung ianya sedang sakit karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi mendapat kabar dari adiknya SRI yang tidak diketahui identitasnya bahwa korban dipukuli oleh warga sekitar karena dituduh kibus.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 08.30 wib saya keluar dari Kantor Polsek Medan Kota dan langsung ke Jalan Multatuli Kec. Medan Maimun tempat lokasi saksi ditangkap untuk mencari sepeda motor saksi dan saksi pun sempat bertanya kepada warga sekitar dan membenarkan bahwa korban dipukuli oleh warga sekitar dan dibuang ke Sungai Deli sedangkan sepeda motor saksi juga tidak ditemukan lalu saksi pun kembali kerumah untuk istirahat.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapat kabar dari temannya bahwa korban sudah meninggal dan mayatnya berada di Rumah sakit Bhayangkara Medan dan akan dibawa kerumah duka di Jalan Raya Menteng Gang Segar Kel. Binjai Kec. Medan Denai.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.00 wib saya dibawa ke Polsek Medan Barat untuk memberikan keterangan atas ditemukannya mayat korban di Jalan Guru Patimpus Link IV Kel. Silalas Kec. Medan Barat tepatnya di Pinggir Sungai Deli.

4. Saksi DEDI SYAHPUTRA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang saya ketahui bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa menerangkan Kejadiannya saya ketahui pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 12.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi melihat berita ditelevisi saksi dapat mengetahui siapa pelakunya yaitu Sopar dan kawan-kawan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu alat apa yang digunakan para pelaku dan bagaimana cara para pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu.
- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya sehingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah menurut warga yang tinggal ditempat kejadian para pelaku beranggapan bahwa Yosua Imanuel Pasaribu adalah kibus (informan Polisi) yang memberi informasi kepada Polisi sehingga Polisi melakukan penggerebekan terhadap pondok yang ada di atas sungai jalan Multatuli Medan dimana saat penggerebekan tersebut hanya Yosua Imanuel Pasaribu saja yang tidak dibawa oleh Polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian Pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 23.30 wib Yosua Imanuel Pasaribu dan Dedi Sasmita datang ke Pondok yang berada di atas Sungai jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Feri Hidayat dan Putra Handayana sedang bermain judi kartu dam sedangkan saksi, Afis, Sri Julia Fitri dan suaminya yang bernama Rudi Herwanto melihat Feri Hidayat dan Putra Handayana bermain kartu, lalu karena saat itu Yosua Imanuel Pasaribu lagi tidak enak badan karena habis kecelakaan ia pun tidur di Pondok tersebut sedangkan Dedi Sasmita

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 36



menonton Feri Hidayat dan Putra Handayana bermain judi, lalu sekitar pukul 02.00 wib Polisi dari Polsek Medan Kota yang berpakaian dinas dan berpakaian sipil melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut kemudian Polisi menemukan narkoba jenis shabu-shabu dan dau ganja dari tempat tersebut kemudian Polisi membawa saya, Putra Handayana, Feri Hidayat, Afiz, Dedi Sasmita, Sri Julia Fitri dan Rudi Herwanto ke Polsek Medan Kota sedangkan Yosua Imanuel Pasaribu tidak dibawa Polisi karena saat itu ia sedang tidur dan dalam keadaan sakit.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 12.00 wib setelah saksi dipulangkan oleh Polisi karena tidak terbukti melakukan tindak pidana dan saya dimintai keterangan sebagai saksi saya pergi ke jalan Multatuli Lingkungan IV Lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun dan saat itulah saksi mendengar berita bahwa Yosua Imanuel Pasaribu dianiaya oleh beberapa orang warga setempat karena dianggap kibus (informan Polisi) karena ia tidak ikut dibawa Polisi bersama kami, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi melihat berita di televisi bahwa mayat Yosua Imanuel Pasaribu ditemukan di sungai di jalan Guru Patimpus Medan dan para pelakunya sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan Yosua Imanuel Pasaribu bersama dengan Dedi Sasmita datang ke Multatuli Ling IV Lr 5 No.126 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun adalah kadang-kadang mau meracun ikan dan kadang-kadang mau bermain judi.

5. Saksi PUTRA HANDAYANA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang saya ketahui bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa menerangkan Kejadiannya saya ketahui pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 12.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Ling IV Lr V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab para pelaku melakukan penganiayaan kepada diri korban dikarenakan saksi menduga korban adalah informan polisi sehingga saksi dan teman-temannya ditangkap oleh polisi.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang ada di tempat kejadian pada saat terjadinya penggrebekan oleh polisi adalah RUDI ERWANTO, SRI JULIA, FERI HIDAYAT, DEDI SASMITA, DEDI SAPUTRA, HAFIZ IZOLA dan JOSUA PASARIBU (Korban).
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan yang menjadi penyebab JOSUA PASARIBU tidak dibawa oleh pihak kepolisian dikarenakan saat itu korban dalam keadaan sakit habis kecelakaan.
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan kenal dengan korban dikarenakan korban sering datang ke Jalan Multatuli Link. IV Lr. 5 No. 126 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan Yosua Imanuel Pasaribu bersama dengan Dedi Sasmita datang ke Multatuli Lingk IV Lr 5 No.126 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun adalah kadang-kadang mau meracun ikan dan kadang-kadang mau bermain judi.

6. Saksi SAFARIDA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang saya ketahui bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa menerangkan Kejadiannya saya ketahui pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 12.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab para pelaku melakukan penganiayaan kepada diri korban dikarenakan para pelaku menduga korban adalah kibus polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saksi dibanguni oleh kakak iparnya dan mengatakan kepada saksi kalau anak saksi yang bernama FERI HIDAYAT ditangkap polisi lalu saksi dan suaminya serta kakak iparnya pergi untuk melihat anaknya lalu sesampinya mereka di lapangan badminton salah seorang warga yang tidak diketahui namanya mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi sudah dibawa polisi lalu saksi melihat banyak warga yang berlarian menuju arah sungai, lalu saksi bertanya kepada warga yang berlarian tersebut lalu mereka mengatakan bahwa ada kibus dipukuli, kemudian saksi, suaminya dan kakak iparnya pergi menuju kearah sungai untuk melihat namun saat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 38



hendak turun kearah sungai saksi dilarang oleh seorang warga yang tidak diketahui namanya, lalu saya duduk didepan teras salah satu rumah warga dan sekitar pukul 03.30 wib saksi diajak pulang oleh anaknya dan kemudian kami pun pulang kerumah.

7. Saksi ROZI RIVANI TANJUNG, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang saya ketahui bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa menerangkan Kejadiannya saya ketahui pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 12.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu banyak namun yang saksi kenal 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama panggilan Madi.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab para pelaku melakukan penganiayaan kepada diri korban dikarenakan para pelaku menduga korban adalah kibus polisi
- Bahwa Saksi menerangkan Cara Madi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah Madi dan pelaku lainnya secara bersama-sama memukuli Yosua Imanuel Pasaribu dengan berkali-kali lalu Madi menendang punggung Yosua Imanuel Pasaribu hingga Yosua Imanuel Pasaribu masuk ke dalam Sungai lalu Madi dan pelaku lainnya melempari Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan batu lalu pelaku hanyut kemudian saya melompat ke dalam sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi pun pulang kerumah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tau apa sebabnya sehingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 39



namun saat kejadian tersebut saksi mendengar para pelaku ada yang berteriak mengatakan Kibus dan maling

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan Yosua Imanuel Pasaribu saat saksi tinggalkan saksi lihat hidungnya mengeluarkan darah dan saat itu Yosua Imanuel Pasaribu masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia setelah diberitahu oleh Polisi yang saat itu sedang melakukan penyelidikan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.00 wib
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.30 wib saat saya hendak tidur dirumah saya setelah habis berjualan saya mendengar suara orang berteriak mengatakan “ jangan dilempari, jangan dipukuli “, lalu saya keluar dari rumah saya menuju pinggir sungai untuk mengetahui apa yang terjadi, sesampainya saya dipinggir sungai saya melihat disebelang sungai tepatnya di jalan Multatuli Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun saya melihat seorang laki-laki yang setelah dikantor Polisi saya ketahui bernama Yosua Imanuel Pasaribu lagi dipukuli oleh orang ramai yang salah satunya saya kenal bernama panggilan Madi, lalu saya berteriak “ jangan lempar, jangan pukuli dengan berulang kali, itu manusia bukan binatang “ namun orang-orang tersebut tidak menghiraukannya dan tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu saya melihat Madi menendang punggung Yosua Imanuel Pasaribu hingga masuk ke dalam sungai kemudian saya melihat Yosua Imanuel Pasaribu hanyut lalu saya melompat masuk kedalam sungai akan tetapi orang-orang tersebut melempari saya dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saya tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saya berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saya juga sudah dalam keadaan letih saya pun pulang kerumah saya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.00 wib seorang Polisi datang ke warung tempat jualan saya dimana Polisi tersebut mencari informasi tentang kejadian penganiayaan di jalan Multatuli Medan dimana Polisi tersebut mengatakan bahwa orang yang dianiaya di jalan Multatuli Medan telah meninggal dunia saat itulah saya mengetahui bahwa orang yang dianiaya dipinggir sungai yang setelah dikantor Polisi saya ketahui bernama Yosua Imanuel Pasaribu

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 40



pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib telah meninggal dunia.

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi saat melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu sekitar 10 (sepuluh) meter dan ditempat kejadian ada penerangan yang berasal dari lampu neon yang ada dibelakang rumah warga.

8. Saksi FARIDA SITOMPUL, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang setelah dikantor Polisi saya ketahui bernama Yosua Imanuel Pasaribu lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr 5 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu banyak namun yang saya kenal 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama panggilan Madi.
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan oleh Madi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu yang saya lihat adalah batu dan tangan seta kaki mereka
- Bahwa Saksi menerangkan Cara Madi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah Madi dan pelaku lainnya secara bersama-sama memukuli Yosua Imanuel Pasaribu dengan berkali-kali lalu Madi menendang punggung Yosua Imanuel Pasaribu hingga Yosua Imanuel Pasaribu masuk ke dalam Sungai lalu Madi dan pelaku lainnya melempari Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan batu.
- Bahwa Saksi menerangkan Saat situ saya dengar mereka meneriaki korban dengan berkata : MALING, MALING namun belakangan dibilang bahwa korban adalah kibus.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.30 wib saat saya sedang berada dirumah saya dijalan Brigj. Katamso Gg. Warna ujung No. 1 Medan pinggir sungai. Lalu tiba tiba saya mendengar suara orang ribut dan sayapun keluar. Selain saya tetangga yang lain yang bernama MARNI dan juga ROZI ikut keluar melihat ribut ribut tersebut dan ternyata seornag laki laki yang tidak kami kenal yang diketahui bernama YOSHUA IMANUEL PASARIBU dikeroyok warga seberang yang salah satunya kami kenal

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 41



bernama MADI. Kami lihat mereka mengeroyok korban dan memasukkannya kedalam sungai. Melihat hal tersebut kami menyuruh ROZI untuk menolong korban tersebut dan ROZI pun pergi menolong korban namun tidak lama kemudian ROZI kembali dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menolong korban sebab dilempari dan dipukuli oleh MADI dan yang lain lain sehingga ROZI tidak bisa menolong korban. Setelah itu air sungai naik dan kamipun pulang kerumah. Lusa saya dengar ternyata korban tersebut ditemukan meninggal dunia dan ternyata dia hanyut terbawa air sungai yang tiba tiba meluap. Demikianlah awal kejadian yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan Jarak Saudara saat melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu sekitar 10 (sepuluh) meter.

9. Saksi MARNI, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang setelah dikantor Polisi saya ketahui bernama Yosua Imanuel Pasaribu lalu saya dimintai keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr 5 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu banyak namun yang saya kenal 1 (satu) orang laki-laki yang saya ketahui bernama panggilan Madi.
- Bahwa Saksi menerangkan Alat yang digunakan oleh Madi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu yang saya lihat adalah batu dan tangan seta kaki mereka
- Bahwa Saksi menerangkan Cara Madi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah Madi dan pelaku lainnya secara bersama-sama memukuli Yosua Imanuel Pasaribu dengan berkali-kali lalu Madi menendang punggung Yosua Imanuel Pasaribu hingga Yosua Imanuel Pasaribu masuk ke dalam Sungai lalu Madi dan pelaku lainnya melempari Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan batu.
- Bahwa Saksi menerangkan Saat situ saya dengar mereka meneriaki korban dengan berkata : MALING, MALING namun belakangan dibilang bahwa korban adalah kibus.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 42



- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.30 wib saat saya sedang berada dirumah saya di jalan Brigj. Katamso Gg. Warna ujung No. 1 Medan pinggir sungai. Lalu tiba tiba saya mendengar suara orang ribut dan sayapun keluar. Selain saya tetangga yang lain yang bernama MARNI dan juga ROZI ikut keluar melihat ribut ribut tersebut dan ternyata seornag laki laki yang tidak kami kenal yang diketahui bernama YOSHUA IMANUEL PASARIBU dikeroyok warga seberang yang salah satunya kami kenal bernama MADI. Kami lihat mereka mengeroyok korban dan memasukkannya kedalam sungai. Melihat hal tersebut kami menyuruh ROZI untuk menolong korban tersebut dan ROZI pun pergi menolong korban namun tidak lama kemudian ROZI kembali dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menolong korban sebab dilempari dan dipukuli oleh MADI dan yang lain lain sehingga ROZI tidak bisa menolong korban. Setelah itu air sungai naik dan kamipun pulang kerumah. Lusa saya dengar ternyata korban tersebut ditemukan meninggal dunia dan ternyata dia hanyut terbawa air sungai yang tiba tiba meluap. Demikianlah awal kejadian yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan Jarak Saudara saat melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu sekitar 10 (sepuluh) meter.

10. Saksi ENDRA GUNAWAN, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut bersama-sama dengan saksi melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah Sopar Sitanggang (meninggal dunia saat ditangkap), Muhammad Syaiful als Ipul, Wahyu Syahdina, Sujarko alias Jarko.
- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu hanya Sopar sedangkan saksi dan pelaku lainnya tidak menggunakan alat.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi dan teman-temannya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah.
- Peran saksi menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak satu kali.
- Peran Sopar Sitanggang adalah memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
- Peran Muhammad Syaiful alias Ipul adalah memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Peran Wahyu Syahdina adalah memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Peran Sujarko alias Jarko adalah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menerangkan sebab melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah Yosua Imanuel Pasaribu dikatakan kibus (informan Polisi).
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang saksi dan pelaku lainnya lakukan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah yang terdakwa ketahui Yosua Imanuel Pasaribu mengalami lebam di bagian wajahnya dan hidungnya mengeluarkan darah namun setelah terdakwa ditangkap Polisi barulah terdakwa ketahui Yosua Imanuel Pasaribu sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 wib terjadi penggerebekan dipondok yang berada disalah satu rumah warga di jalan Multatuli lingkungan IV lorong V kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai dimana saat itu ada beberapa orang yang dibawa Polisi dari tempat tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 wib pada saat saksi sedang berdiri di depan rumah salah satu warga saksi melihat Yosua Imanuel Pasaribu hendak menghidupkan sepeda motornya lalu saksi mengatakan kepada Yosua Imanuel Pasaribu “ Lek, jangan disitu ngidupi sepeda motornya ada anak kecil nanti Ibu itu marah “ lalu Yosua Imanuel Pasaribu mengataka “ Iya bang “ lalu Yosua Imanuel Pasaribu mendorong sepeda motornya kemudian datang Sopar Sitanggang menemui Yosua Imanuel Pasaribu lalu Sopar Sitanggang merangkul Yosua Imanuel Pasaribu lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sungai lalu saksi pergi ke lapangan / tanah kosong, lalu tidak berapa lama kemudian saksi melihat banyak warga yang berjalan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 44



menuju ke pinggir sungai lalu saksi pergi menuju kepinggir sungai untuk mengetahui ada kejadian apa dimana saat itu saksi berpapasan dengan Andi Setiawan, lalu sesampainya saksi dipinggir sungai saksi melihat Sopar Sitanggang sedang memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, kemudian saksi menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak satu kali, lalu Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Wahyu Syahdina memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Ujarko alias Jarko adalah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi duduk didepan rumah salah satu warga lalu sekitar sepuluh menit kemudian saksi pulang kerumah saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi ditangkap Polisi dan saat berada di kantor Polisi barulah saksi ketahui bahwa Yosua Imanuel Pasaribu telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di sungai deli jalan Guru Patimpus Medan.

11. Saksi ANDIKA FERRY ARMAYANA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadiannya saya ketahui pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Multatuli, lorong V Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kodya Medan
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi pukuli atau anianya tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya namun setelah dikantor Polisi korban diketahui bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU, hubungan saksi dengan korban tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan menganiaya korban JOSHUA IMANUEL PASARIBU dengan cara memukul kepalanya dengan menggunakan tangan saya sebelah kanan sebanyak dua kali.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap diri korban JOSHUA IMANUEL PASARIBU

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 45



bersama-sama dengan teman saya bernama 1. WAHYU SAHDINA, 2. RIKI MANULANG, 3. SOPAR SITANGGANG, 4. ANDI SETIAWAN, 5. HENDRA GUNAWAN, 6. AHMADI PRIATAMA alias MADI, 7. WIWIK, 8. DARMAWAN SYAHPUTRA, 9. RINALDI dan 10. SUJARKO.

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan WAHYU SAHDINA, RIKI MANULANG, SOPAR SITANGGANG, ANDI SETIAWAN, HENDRA GUNAWAN, AHMADI PRIATAMA alias MADI, WIWIK, DARMAWAN SYAHPUTRA, RINALDI, dan SUJARKO secara bersama-sama melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri JOSHUA IMANUEL PASARIBU, dan saksi memukuli kepala korban pakai tangan saksi sebanyak dua kali, dan juga ada yang memukuli korban kebagian kepala atau tubuh korban JOSHUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya karena kami mengira dia JOSHUA IMANUEL PASARIBU sebagai kibus polisi karena baru saja RUDI ERWANTO dan istrinya yang bernama SRI JULIA FITRI ditangkap pihak Kepolisian terkait perkara Narkoba.
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib saya saat itu terbangun sedang berada di tempat kos teman saya yang bernama SUJARKO di Jalan Multatuli, Lingkungan V Kel. Hamdan, Kec.Medan Mainum Medan, lalu saya lihat ada orang ramai-ramai dibelakang rumah SRI JULIA FITRI kemudian saya datang, lalu saya lihat JOSHUA IMANUEL PASARIBU lagi dipukuli secara beramai-ramai oleh teman-teman saya tersebut, kemudian saya dengar JOSHUA IMANUEL PASARIBU dibilang teman-teman saya adalah sebagai kibus Kepolisian makanya saya ikut memukuli korban JOSHUA IMANUEL PASARIBU sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan sdaya sebelah kanan kebagian kepalanya, setelah itu saya langsung pergi untuk membeli makan Mie Aceh, dan saya tinggalkan korban dalam keadaan luka berdarah pada wajahnya namun saya dengar kalau JOSHUA IMANUEL PASARIBU dimasukan atau dibuang mereka kedalam sungai Deli dan saya dengar JOSHUA IMANUEL PASARIBU telah meninggal dunia atau mati hanyut disungai, lalu saya dimintai keterangan saat ini oleh Polisi atas pemukulan yang saya lakukan terhadap korban JOSHUA IMANUEL PASARIBU.

12. Saksi RINALDI Alias ALDI, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi bahwasanya banyak orang lain yang saat itu turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban, diantaranya yang saksi kenal adalah RIKI MANULLANG, EDWIN APIT alias DAPIT, SOPAR, EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, ADE IRAWAN alias DEDEK.
- Bahwa Saksi menerangkan cara dan alat yang saya gunakan pada saat melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang mana saat saya sedang duduk di sebuah warung di jalan Multatuli Lingkungan V Kec. Medan Maimun, tiba – tiba banyak warga yang berlarian dan berteriak “ADA KIBUS ...KIBUS” dan mengarah ke bawah punggiran sungai deli Jalan Multatuli Medan, dan melihat hal itu saya pun ikut mereka menuju ke arah sungai, dan sesampainya saya dipinggir sungai saya melihat korban an. YOSUA IMANUEL PASARIBU lagi terduduk dipinggir sungai dan saat itu SOPAR SITANGGANG menanyakan kepada YOSUA IMANUEL PASARIBU “Borgol siapa ini yang ada dikereta mu” YOSUA IMANUEL PASARIBU langsung melarikan diri dengan cara lompat ke sungai lalu EDO, BUYUNG dan UCOK SIYA langsung lompat ke sungai untuk mengejar YOSUA IMANUEL PASARIBU, lalu tidak jauh dari tempat kejadian EDO, BUYUNG dan UCOK SIYA berhasil menangkap korban, lalu EDO memukuli wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan UCOK SIYA memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu EDO dan BUYUNG membawa korban kembali ke pinggir sungai setelah itu Saya, SOPAR SITANGGANG, ADE IRAWAN ALIAS DEDEK, RIKI MANULLANG, ERWIN APIT alias DAPIT dan BUYUNG secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara RIKI MANULLANG memukul tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, SOPAR SITANGGANG memukul kepala dan badan korban dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, ADE IRAWAN ALIAS DEDEK menendang dada korban dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, saya an. RINALDI alias ALDI memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan bahu sebelah kanan satu kali, ERWIN APIT alias DAPIT adalah memukul tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, BUYUNG memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu Ibu-Ibu disekitar tempat kejadian meyeruh korban pergi, setelah itu korban berjalan melalui pinggir sungai setelah itu saya pulang kerumah saya, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib pada saat saya sedang tidur dirumah Polisi datang kerumah saya dan melakukan penangkapan terhadap saya dan setelah di kantor Polisi barulah saya ketahui bahwa korban an. YOSUA IMANUEL PASARIBU telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai deli jalan Guru Patimpus Medan.

- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya saksi melakukan Penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan banyak warga yang menuduhnya sebagai KIBUS Polisi yang sebelumnya melakukan Penggerebekan di Jalan Multatuli Pinggir Sungai Kec. Medan Barat , dan atas hal itu saya pun menjadi marah dan emosi kepada diri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menerangkan peran saksi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU adalah
 - Peran saksi adalah memukul wajah korban YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan bahu sebelah kanan satu kali.
 - Peran RIKI MANULLANG adalah memukul tangan sebelah kiri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
 - Peran SOPAR SITANGGANG adalah memukul kepala dan badan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
 - Peran ADE IRAWAN ALIAS DEDEK adalah menendang dada korban YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali.
 - Peran ERWIN APIT alias DAPIT adalah memukul tangan sebelah kanan korban YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
 - Peran EDO adalah mengejar korban YOSUA IMANUEL PASARIBU bersama-sama dengan UCOK SIYA dan BUYUNG saat korban

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu membawa korban kembali ke pinggir sungai.

- Peran UCOK SIYA adalah mengejar korban YOSUA IMANUEL PASARIBU bersama-sama dengan EDO dan BUYUNG saat korban melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali.
- Peran BUYUNG adalah mengejar korban YOSUA IMANUEL PASARIBU bersama-sama dengan EDO dan UCOK SIYA saat korban melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu membawa korban ke pinggir sungai setelah itu memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.

13. Saksi WAHYU SAHDINA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan menerangkan mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dijalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa aniaya adalah seorang laki laki yang tidak dikenal yang diketahui bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menganiaya JOSHUA IMANUEL PASARIBU dengan cara memukul dadanya dengan menggunakan tangan saksi sebanyak sekali.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian banyak yang melakukan penganiayaan terhadap JOSHUA IMANUEL PASARIBU namun saat itu saksi melihat yang melakukan penganiayaan terhadap JOSHUA IMANUEL PASARIBU selain saksi adalah MUHAMMAD SYAIFUL, SUJARKO dan SOPAR SITANGGANG
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat MUHAMMAD SYAIFUL memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak sekali, lalu SUJARKO memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak sekali, sementara SOPAR SITANGGANG lebih banyak memukuli korban dengan menggunakan tali pinggang, tangan dan juga menendang badan korban dengan kakinya berulang kali.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi penyebab melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena kami mengira dia sebagai kibus polisi karena baru saja RUDI ERWANTO dan istrinya yang bernama SRI JULIA FITRI ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Selain itu juga ditemukan borgol disepeda motornya dan saat di tanya di tanya berbelit belit.
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan korban saat itu saksi lihat korban sudah berdarah pada wajahnya
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang menjaga parkir didepan RS. Stela maris lalu terdakwa mendapatkan kabar kalau dilingkungan rumah terdakwa tepatnya dirumah SRI terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian sehingga SRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO dibawa ke Polsek Medan Kota. Mendengar kabar tersebut terdakwa menuju rumah SRI di jalan Multatuli lorong V kel. Hamdan Kec. Medan Maimun dan sesampainya disana terdakwa melihat SOPAR memukul seorang laki laki yang tidak saya kenal yang diketahui bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU yang dituduh kibus karena RUDI ERWANTO dan SRI JULIA FITRI ditangkap pihak kepolisian karena terkait perkara narkoba. Lalu terdakwa melihat MUHAMMAD SYAIFUL memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak sekali, lalu terdakwa pun ikut memukul dada korban sebanyak sekali dengan tangan terdakwa, lalu SUJARKO juga ikut memukul wajah korban sebanyak sekali dengan tangannya. Namun SOPAR berulang kali memukul korban. Setelah itu saya lihat wajah korban lebam lebam dan terdakwa langsung pergi kembali jaga parkir. Namun esok harinya terdakwa dengar kalau JOSHUA IMANUEL PASARIBU meninggal dunia. Lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah terdakwa di jalan Multatuli lorong V No. 53 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun dan teman teman yang ikut memukul korban juga ditangkap dan dibawa ke Polsek Medan Kota untuk di proses lebih lanjut.

14. Saksi **RIKI MANULLANG**, berjanji menurut agama yang dianutnya

didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penganiayaan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan meninggal dunia terhadap seorang laki-laki yang bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU lalu diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli Lorong 05 Lingkungan IV Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dirumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dipinggir sungai jalan Multatuli Lingk IV Lr 5 Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun.
- Bahwa saksi menerangkan yang ikut melakukan penganiayaan kepada diri korban yaitu : SOPAR SITANGGANG (meninggal saat dilakukan penangkapan), ADE IRIAWAN alias DEDEK, RINALDI alias ALDI, ERWIN APIT alias DAPIT, EDO (belum tertangkap), UCOK SIYA (Belum tertangkap) dan BUYUNG (Belum tertangkap).
- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu hanya Sopar Sitanggang yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah tali pinggang sedangkan saksi dan pelaku lainnya tidak menggunakan alat.
- Bahwa saksi menerangkan tali pinggang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada diri korban ada pada diri SOPAR SITANGGANG.
- Bahwa saksi peran saksi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah :
- Peran saksi adalah memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan tersangka sebanyak dua kali.
- Peran Sopar Sitanggang adalah memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
- Peran Ade Irawan alias Dedek adalah menendag dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali.
- Peran Rinaldi alias Aldi adalah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Peran Erwin Apit Alias Apit adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Peran Edo adalah mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Ucok Siya dan Buyung saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 51



kanannya sebanyak dua kali lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai.

- Peran Ucok Siya adalah mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Buyung saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali..
- Peran Buyung adalah mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Ucok siya saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sungai setelah itu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya adalah karena kami mencurigai kalau korban adalah kibus (informan Polisi).
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang saksi dan pelaku lainnya lakukan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah yang saksi ketahui Yosua Imanuel Pasaribu mengalami lebam di bagian wajahnya dan hidungnya mengeluarkan darah namun setelah saksi ditangkap Polisi barulah tersangka ketahui Yosua Imanuel Pasaribu sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.30 wib saksi disuruh Sopar Sitanggang untuk memantau mobil Polisi yang membawa beberapa orang warga dilingkungan tempat tinggal saksi yang tertangkap tangan sedang bermain judi dan memiliki narkoba, lalu saksi pergi ke bakso Amat yang berada di jalan Multatuli Medan lalu setengah jam kemudian setelah mobil tersebut saksi kembali ke bawah dan saksi melihat ramai warga yang berjalan menuju ke pinggir sungai, sesampainya saksi dipinggir sungai lalu saksi melihat Yosua Imanuel Pasaribu lagi terduduk dipinggir sungai dan saat Sopar Sitanggang menanyakan kepada Yosua Imanuel Pasaribu Borgol siapa ini yang ada dikereta mu “ Yosua Imanuel Pasaribu langsung melarikan diri dengan cara lompat ke sungai lalu Edo, Buyung dan Ucok Siya langsung lompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 52



Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu saksi Sopar Sitanggang, Ade Irawan Alias Dedek, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Apit dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara saksi memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, Ade Irawan alias Dedek menendag dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Rinaldi alias Aldi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Erwin Apit Alias Apit adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu Ibu-Ibu disekitar tempat kejadian meyuruh Yosua Imanuel Pasaribu pergi, setelah itu Yosua Imanuel Pasaribu berjalan melalui pinggir sungai setelah itu saksi pulang kerumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi sedang tidur dirumah Petugas Kepolisian datang kerumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan setelah di kantor Polisi barulah saksi ketahui bahwa Yosua Imanuel Pasaribu telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai deli jalan Guru Patimpus Medan.

- Bahwa saksi menerangkan ditempat kejadian ada penerangan yang berasal dari lampu neon belakang rumah warga walaupun remang-remang tetapi saksi masih dapat melihat kejadian tersebut.

15. Saksi MUHAMMAD SYAIPUL Alias IPUL, berjanji menurut agama yang

dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi aniaya adalah seorang laki laki yang tidak dikenal yang diketahui bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi menganiaya JOSHUA IMANUEL PASARIBU dengan cara memukul kepalanya dengan menggunakan tangan saksi sebanyak sekali.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian banyak yang melakukan penganiayaan terhadap JOSHUA IMANUEL PASARIBU namun saat itu saksi melihat yang melakukan penganiayaan terhadap JOSHUA IMANUEL PASARIBU selain saksi adalah WAHYU SAHDINA, SOPAR SITANGGANG dan SUJARKO.
- Bahwa Saksi menerangkan Peran saksi adalah memukul wajah korban dengan menggunakan tangan saksi sebanyak sekali, sementara WAHYU SYAHDINA memukul dada korban dengan menggunakan tangannya sebanyak sekali, sedangkan SUJARKO memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak dua kali, sementara SOPAR memukul dan menunjang korban berulang kali dengan tali pinggang, tangan dan kakinya.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena kami mengira dia sebagai kibus polisi karena baru saja RUDI ERWANTO dan istrinya yang bernama SRI JULIA FITRI ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Selain itu juga ditemukan borgol disepeda motornya dan saat dianya ditanyai dianya berbelit belit.
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban saat itu saksi lihat hidung JOSHUA IMANUEL PASARIBU dan mulutnya berdarah.
- Bahwa Saksi menerangkan ikut melakukan penganiayaan karena dia kami kira sebagai kibus terjadinya penggerebekan di rumah SRI hingga SRI dan suaminya ditangkap pihak kepolisian, selain itu karena ditemukan borgol disepeda motornya dan saat ditayai dia berbelit belit sehingga kami emosi dan menganiayanya.
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib saya sedang tidur di rumah saya di jalan Multatuli No. 84 A lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun dan saya baru saja membeli rokok dan tiba tiba saya dengar terjadi penggerebekan di rumah SRI JULIA FITRI terkait perkara narkoba dan saya lihat SRI JULIA FITRI dan suaminya dibawa oleh pihak kepolisian. Setelah itu saya pergi ketempat kejadian yaitu dibelakang rumah SRI JULIA FITRI yang tidak jauh dari rumah saya dan saya lihat SOPAR dan seorang perempuan yang bernama WIWIK dan teman yang lainnya sedang menginterogasi seorang laki laki yang tidak ikut dibawa pihak kepolisian yang bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU dan dia

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 54



terakhir keluar dari belakang rumah SRI sehingga kami mengira dia kibusnya, selain itu juga ditemukan borgol disepeda motornya dan saat di tanya di tanya berbelit belit sehingga SOPAR yang ada ditempat kejadian menganiaya korban dengan menggunakan tali pinggang, tangan dan kakinya. Lalu sayapun ikut memukul wajah korban sebanyak sekali dengan tangannya, lalu WAHYU SYAHDINA memukul dada korban dengan menggunakan tangannya sebanyak sekali, sedangkan SUJARKO memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak dua kali. Setelah itu saya kembali kerumah, sementara warga yang lain juga ikut menganiaya korban dan saya lihat JOSHUA IMANUEL PASARIBU berdarah pada wajahnya, sementara sepeda motornya saya tidak tahu kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 saya mendapat kabar kalau JOSHUA IMANUEL PASARIBU ditemukan meninggal dunia disungai namun saya sama sekali tidak mengetahui siapa yang mendorong JOSHUA IMANUEL PASARIBU kesungai. Lalu pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saya ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah saya di jalan Multatuli Lorong V No. 84 A Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun saat saya sedang tidur. Setelah itu satu persatu teman saya yang lain juga ikut ditangkap dan kami semua dibawa ke Polsek Medan kota hingga sekarang ini saya dimintai keterangan di Polsek Medan Kota.

16. Saksi DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi aniaya adalah seorang laki laki yang tidak dikenal yang diketahui bernama JOSHUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi bahwasanya banyak orang lain yang saat itu turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu, diantaranya yang saksi kenal

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 55



adalah Sopar Sitanggang (meninggal dunia saat ditangkap), Andika Ferry Armayana, Wiwik, Edo (belum tertangkap), Andi Setiawan, Endra Gunawan, Muhammad Syaiful als Ipul, Erwin Apit alias Dapit, Riki Manullang, Wahyu Syahhdina, Rinaldi alias Naldi, Ade Irawan als Dedek, Sujarko alias Jarko, Ahmadi Priatama alias Madi, Buyung (belum tertangkap), Ucok Siya (belum tertangkap), Batak (belum tertangkap).

- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu hanya Sopar Sitanggang sedangkan saksi dan Andika Ferry Armayana, Wiwik, Edo, Andi Setiawan, Endra Gunawan, Muhammad Syaiful als Ipul, Erwin Apit alias Dapit, Riki Manullang, Wahyu Syahhdina, Rinaldi alias Naldi, Ade Irawan als Dedek, Sujarko alias Jarko, Ahmadi Priatama alias Madi, Buyung, Ucok Siya, Batak tidak menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap Yosua Imanuel Pasaribu.
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah karena terdakwa mencurigai kalau korban adalah kibus (informan Polisi).
- Bahwa terdakwa menerangkan peran saksi dan pelaku lainnya saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU adalah.
- Saksi memukul wajah dan kepala korban dengan menggunakan tangan kanan saya masing-masing sebanyak satu kali.
- Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
- Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali.
- Andika Ferry Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Wiwik menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Edo memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Ucok Siya dan Buyung saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai.
- Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak satu kali.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Wahyu Syahdina memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Riki Maullang memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak dua kali.
- Ade Irawan alias Dedek menendang dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali.
- Rinaldi alias Naldi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Erwin Apit Alias Apit memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Ucok Siya mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Buyung saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali dan memegang tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu saat Ahmadi Priatama Alias Madi menendang punggung korban hingga korban terjebur ke sungai.
- Buyung mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Ucok siya saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu membawa Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sungai setelah itu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Madi menendang punggung belakang Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali hingga korban terjebur ke sungai.
- Batak memegang tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu saat Ahmadi Priatama Alias Madi menendang punggung korban hingga korban terjebur ke sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat penganiayaan yang saya dan para pelaku tersebut lakukan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah yang saya ketahui Yosua Imanuel Pasaribu mengalami lebam di bagian wajahnya dan hidungnya mengeluarkan darah namun setelah saya ditangkap Polisi barulah saya ketahui Yosua Imanuel Pasaribu sudah meninggal dunia..

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian Pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 wib terjadi penggerebekan dipondok yang berada disalah satu rumah warga di jalan Multatuli lingkungan IV lorong V kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai dimana saat itu ada beberapa orang yang dibawa Polisi dari tempat tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk dilapangan/tanah kosong Sopar Sitanggang menyuruh orang utuk memanggil saksi lalu terdakwa pergi ke pinggir sungai untuk menemui Sopar Sitanggang, sesampainya saya ditempat tersebut saya melihat Sopar Sitanggang bersama dengan Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Sopar Sitanggang menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan Yosua Imanuel Pasaribu, lalu saya menjawab kenal, kemudian Sopar Sitanggang menyuruh Yosua Imanuel Pasaribu untuk jongkok, kemudian Sopar Sitanggang menanyai Yosua Imanuel Pasaribu kenapa hanya dia sendiri saja yang gak dibawa Polisi, kemudian Sopar Sitanggang menyuruh Yosua Imanuel Pasaribu untuk membuka celananya kemudian menyuruh Yosua Imanuel Pasaribu kembali jongkok, lalu Sopar Sitanggang mengambil tali pinggang Yosua Imanuel Pasaribu dari celananya lalu Sopar Sitanggang memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang dengan berkali-kali lalu karena kesakitan Yosua Imanuel Pasaribu berteriak dengan mengatakan “ aduh..ampun bang ”, kemudian para pelaku berdatanga bersama dengan warga, lalu Sopar Sitanggang kembali memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berkali-kali kemudian Wiwik menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan mengguakan kaki kanannya sebanyak dua kali lalu saya memukul kepala dan wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan saya masing-masing sebanyak satu kali lalu Andika Ferry Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu Edo memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, lalu Sopar Sitanggang memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, kemudian Endra Gunawan menampar

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan mengguakan tangan kanan saya sebanyak satu kali, lalu Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Wahyu Syahdina memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan mengguakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian Sopar Sitanggang menanyakan kepada Yosua Imanuel Pasaribu Borgol siapa ini yang ada dikereta mu “ lalu Yosua Imanuel Pasaribu langsung melarikan diri dengan cara lompat ke sungai lalu Edo, Buyung dan Ucok Siya langsung lompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Riki Manullang, Sopar Sitanggang, Ade Irawan Alias Dedek, Rinaldi Alias Aldi, Erwin Apit Alias Apit dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Riki Manullang emukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, Ade Irawan alias Dedek menendag dada Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, Rinaldi alias Naldi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Erwin Apit Alias Dapit memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu Ibu-Ibu disekitar tempat kejadian meyuruh Yosua Imanuel Pasaribu pergi, setelah itu Yosua Imanuel Pasaribu berjalan melalui pinggir sungai setelah itu saya melihat Ucok Siya, Batak dan Madi mendatangi korban lalu Ucok Siya memegang tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dan Batak memegang tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Ahmadi Priatama Alias Madi menendang punggung korban hingga korban terjebur ke sungai, kemudian saya pergi ke lapangan/tanah kosong dimana saat itu saya bertemu dengan Andika Ferry Armayana dan Edo lalu datang Andi Setiawan, kemudian Andi Setiawan mengatakan kepada saya, Andika Ferry Armayana dan Edo “ kalau kita mau pulang lebih bagus kereta ini kita letak didepan bakso Amat, nanti disini hilang, disitukan ada CCTV jadi tau siapa yang ngambil, lagian mobil patroli Polisi sering melintas dari situ jadi nantikan Polisi yang bawa, lalu saya, Andi Setiawan, Andika Ferry Armayana dan Edo mendorong sepeda motor tersebut ke parkir bakso Amat, setelah itu saya, Andi Setiawan, Andika Ferry Armayana dan Edo pulang kerumah kami masing-masing, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saya ditangkap Polisi dari rumah saya dan setelah dikantor Polisi Polsek Medan Kota barulah saya mengetahui bahwa Yosua Imanuel Pasaribu telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai Deli jalan Guru Patimpus Medan.

17. Saksi AHMADI PRIATAMA Alias MADI, berjanji menurut agama yang

dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan Penganiayaan terhadap diri korban dengan menunjang punggung korban dengan kaki kanan sebanyak dua kali namun setelah saya ditangkap dan dibawa ke Polsek Medan Kota, barulah saya mengetahui bahwasanya laki-laki tersebut bernama YOSUA IMANUEL PASARIBU yang saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut juga melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah UCOK, BOBBY, BATAK.
- Bahwa Saksi menerangkan selasa tanggal 18 April 2017 sekira Pukul 01.00 Wib di jalan Multatuli lingkungan IV lorong 5 Kel. Hamdan kec. Medan Maimun , saat itu saya sedang tidur di lantai II rumah saya dan tiba – tiba saya tersentak bangun karena mendengar suara-

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 60



suara ribut, dan kemudian saya pun terbangun dan keluar dari kamar dan saya pun menuju ke teras rumah lantai II, dan melihat ke arah bawah SOPAR sedang berlari menuju ke lorong gang rumah saya dan saat itu saya pun kembali masuk ke kamar untuk kembali tidur.

- Bahwa Sekitar Pukul 03.00 Wib, saat itu saya kembali terbangun dikarenakan mendengar suara -suara teriakan orang dan saya pun langsung turun kebawah dan berjalan keluar rumah menuju ke arah keramaian orang yang berada di Jalan Multatuli lingkungan IV Lorong 5 Pinggir sungai Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, dan saya pun menghampiri diri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU yang saat itu sudah tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana ponggol dan sedang dalam posisi jongkok, yang mana beberapa orang warga yang ada dilokasi meneriaki korban dengan perkataan "KIBUSKIBUS", dan saat itu saya pun menjadi emosi dan marah kepada korban atas perbuatannya sebagai KIBUS Polisi dan kemudian saya pun bersama-sama dengan UCOK, BATAK, BOBBY mengangkat diri korban yang mana UCOK memegang tangan kanan korban dan BATAK memegang tangan kiri korban dan saat itupun BOBBY mendorong-dorong kepala korban dan bersamaan dengan itu saya pun menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai dan saat itu saya melihat korban pun megap-megap namun kami dan warga lainnya melempari korban dengan batu dan benda-benda lainnya lalu korban terhanyut dibawa arus sungai dikarenakan korban tidak bisa berenang dan dari arah seberang sungai saya melihat ROZY langsung berenang, mengejar dan berusaha menolong korban namun oleh kami dan warga lainnya juga melempari ROZY saat menolong korban dan oleh ROZY berhasil menolong korban tersebut sempat di tarik ke arah tepi sungai. Kemudian oleh ROZY pun meminta kepada kami untuk tidak memukuli korban namun ucapan ROZY tidak kami perdulikan lalu kami kembali mendatangi korban di pinggir sungai dan ROZY sempat menghalangi namun karena dirinya hanya sendirian kemudian ROZY pergi keatas untuk meminta bantuan. Kemudian setelah ROZY pergi, saya bersama dengan UCOK, BOBBY dan BATAK kembali memukuli korban hingga korban tergeletak lemas di pinggir sungai, Dan tiba-tiba saat itu air sungai naik dan kami pun langsung naik keatas dan meninggalkan korban

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 61



begitu saja dipinggir sungai dan korban pun terhanyut dibawa arus sungai Dan melihat hal itu kami pun langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar Pukul 04.00 Wib , saat saya berada di rumah , tiba – tiba pintu kamar saya diketuk dan saya pun membukakan pintu kamar , dan ternyata beberapa orang anggota Polisi sudah berada di depan pintu dan langsung menangkap dan mengamankan saya . Dan Saat ditanyakan perihal adanya penganiayaan terhadap diri korban YOSUA IMANUEL PASARIBU , bahwasanya saya pun langsung mengaku atas perbuatan saya yang telah melakukan Penganiayaan terhadap diri korban dan selanjutnya saya pun dibawa dan diamankan ke Polsek Medan Kota.
- Bahwa Saksi menerangkan Peranan dari saksi, UCOK, BATAK dan BOBBY melakukan Penganiayaan terhadap korban, yang saksi ketahui, yaitu :
- Peran saksi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu saya menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong ROZY di pinggir sungai lalu saya kembali mendatangi korban kemudian saya menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.
- Peran UCOK adalah sebagai orang yang memegang tangan sebelah kanan korban yang saat itu sedang jongkok dan kemudian bersama-sama dengan BATAK memegang tangan sebelah kiri korban dan menegakkan badan korban dan saat itu BOBBY mendorong-dorong kepala korban selanjutnya saya pun menunjang punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan saat itu korban terjebur ke sungai dan setelah korban di tolong ROZY kami mendatangi korban lagi dipinggir sungai dan oleh UCOK memukul rusuk sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.
- Peran BATAK adalah sebagai orang yang memegang tangan sebelah kiri korban yang saat itu sedang jongkok dan kemudian bersama-sama dengan UCOK memegang tangan sebelah kiri korban dan menegakkan badan korban dan saat itu BOBBY mendorong-dorong

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 62



- kepala korban selanjutnya saya pun menunjang punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan saat itu korban terjebur ke sungai dan setelah korban di tolong ROZY kami mendatangi korban lagi dipinggir sungai dan oleh BATAK mencoba mendorong-dorong badan korban kearah sungai namun korban melawan dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.
- Peran BOBBY adalah saat BATAK dan UCOK memegang tangan kanan dan kiri korban saat itu saya lihat BOBBY pun mendorong-dorong kepala korban dari arah belakang sebanyak dua kali dan saya pun menunjang punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan saat itu korban terjebur ke sungai dan setelah korban di tolong ROZY kami mendatangi korban lagi dipinggir sungai dan oleh BATAK mencoba mendorong-dorong badan korban kearah sungai dan korban melawan lalu oleh BOBBY menendang punggung belakang korban dengan kaki sebelah kanannya dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.
 - Bahwa Saksi menerangkan sebabnya saya melakukan Penganiayaan kepada korban yang mana awalnya saya melihat orang ramai-ramai yang berada di jalan Multatuli Pinggir sungai Kec. Medan Maimun, saat itu saya melihat korban sedang jongkok dekat pinggir sungai dan banyak warga sekitar yang berada di lokasi berteriak "KIBUS ...KIBUS" dan kemudian saya bersama –sama dengan UCOK, BATAK dan BOBBY secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
 - Bahwa Saksi menerangkan sewaktu korban YOSUA IMANUEL PASARIBU terjebur kedalam sungai saat itu saya melihat iannya megap-megap dan tidak bisa berenang dan iannya pun berusaha ke arah daratan pinggir sungai namun oleh ROZY datang dari seberang sungai dan mengejar korban dan menolong korban dari sungai dan membawanya ke pinggir sungai.
 - Saksi menerangkan maksud dan tujuan kami meninggalkan korban dipinggir sungai saat itu agar korban hanyut terbawa arus sungai yang sedang meluap / naik.
 - Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban saat itu dalam keadaan lemas dan sudah tidak berdaya lagi dan tidak sanggup untuk berdiri lagi dan saat itu korban masih bernafas namun korban sudah susah bernafas / seperti orang sesak nafas.
 - Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban saat itu saksi lihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU sedang jongkok, ketika itu saksi melihat di bagian pelipis mata kiri mengalami luka berdarah.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 63



18. Saksi SUJARKO Alias JARKO, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut bersama-sama dengan saksi melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah Sopar Sitanggang (meninggal dunia saat ditangkap), Endra Gunawan, Muhammad Syaiful als Ipul, Wahyu Syahhdina, Edo (belum tertangkap), Buyung (belum tertangkap), Ucok Siya (belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan yang menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu hanya Sopar Sitanggang sedangkan saksi dan Endra Gunawan, Muhammad Syaiful als Ipul, Wahyu Syahhdina, Buyung, Ucok Siya tidak menggunakan alat.
- Bahwa Saksi menerangkan Peran saksi dan Sopar Sitanggang, Muhammad Syaiful als Ipul, Wahyu Syahhdina, Ade Irawan als Dedek, Edo Buyung, Ucok Siya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah.
- Saksi memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali.
- Sopar Sitanggang memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
- Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Wahyu Syahhdina memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Ucok Siya mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Buyung saat Yosua Imanuel Pasaribu melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai lalu memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak tiga kali.
- Buyung mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Edo dan Ucok Siya lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 64



dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu membawa kembali Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sugai setelah memukul wajah Josua Imanuel Pasaribu kembali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.

- Edo mengejar Yosua Imanuel Pasaribu bersama-sama dengan Buyung dan Ucok Siyalalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu membawa kembali Yosua Imanuel Pasaribu ke pinggir sungai setelah memukul wajah Josua Imanuel Pasaribu kembali dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
- Bahwa Saksi menerangkan sebab melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah Yosua Imanuel Pasaribu dikatakan kibus (informan Polisi) sehubungan dengan ditangkapnya Sri Julia Fitri dan suaminya yang bernama Rudi Erwanto bersama dengan beberapa orang warga yang lain karena diduga memiliki narkoba.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat penganiayaan yang saksi dan para pelaku tersebut lakukan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah yang saksi ketahui Yosua Imanuel Pasaribu mengalami lebam di bagian wajahnya dan hidungnya mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saat saya hendak membeli rokok saya melihat banyak warga yang berjalan kaki menuju kepinggir sungai melihat hal tersebut saya pun ikut berjalan kaki menuju kepinggir sungai untuk mengetahui ada ada kejadian apa, lalu sesampainya saya dipinggir sungai sudah banyak orang yang berkerumun lalu saya melihat Sopar Sitanggang memukul badan dan kaki Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, kemudian Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Muhammad Syaiful alias Ipul memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu Wahyu Syahdina memukul dada sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, lalu saya memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian Sopar Sitanggang menanyakan kepada Yosua Imanuel Pasaribu Borgol siapa ini yang ada dikereta mu “ lalu Yosua Imanuel Pasaribu langsung melarikan diri dengan cara lompat ke sungai lalu Edo, Buyung dan Ucok Siya langsung lompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 65



tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok saya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai lalu saya pulang kerumah saya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saya ditangkap Polisi dari rumah saya dan setelah dikantor Polisi Polsek Medan Kota barulah saya mengetahui bahwa Yosua Imanuel Pasaribu telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai Deli jalan Guru Patimpus Medan.

19. Saksi ANDI SETIAWAN, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dijalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut bersama-sama dengan saksi melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah Sopar Sitanggang (meninggal dunia saat ditangkap), Darmawan Syahputra alias Putra, Andika Ferry Armayana, Wiwik dan EDO (belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan yang menggunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu hanya Sopar sedangkan saya dan pelaku lainnya tidak menggunakan alat.
- Bahwa Saksi menerangkan Peran saksi dan teman-temannya saat melakukan penganiayaan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah :
- Peran Saksi menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Peran Sopar Sitanggang adalah memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali.
- Peran Darmawan Syahputra alias Putra adalah memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Peran Andika Ferry Armayana adalah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
 - Peran Wiwik adalah menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
 - Peran Edo adalah memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.
 - Bahwa Saksi menerangkan sebab melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah Yosua Imanuel Pasaribu dikatakan kibus (informan Polisi).
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat penganiayaan yang saksi dan pelaku lainnya lakukan terhadap diri Yosua Imanuel Pasaribu adalah yang saksi ketahui Yosua Imanuel Pasaribu mengalami lebam di bagian wajahnya dan hidungnya mengeluarkan darah namun setelah di saksi ditangkap Polisi barulah saksi ketahui Yosua Imanuel Pasaribu sudah meninggal dunia
 - Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 wib terjadi penggerebekan dipondok yang berada disalah satu rumah warga di jalan Multatuli lingkungan IV lorong V kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai dimana saat itu ada beberapa orang yang dibawa Polisi dari tempat tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 wib saya melihat Imanuel Yosua Pasaribu berjalan kaki dari arah lokasi penggerebekan tersebut menuju sepeda motornya yang diparkir disamping rumah salah satu warga, lalu Imanuel Yosua Pasaribu meminjam mancis kepada saya, kemudian saya mengatakan “ gak ada bang “ lalu saya bertanya kepada Imanuel Yosua Pasaribu “ siapa-siapa saja yang dibawa bang “ lalu Imanuel Yosua Pasaribu mengatakan kepada saya “ kak serik sama suaminya, kawan ku, trus abang-abang tukang parkir “ lalu saya mengatakan kepada Imanuel Yosua Pasaribu “ abang kok gak dibawa “ lalu Imanuel Yosua Pasaribu mengatakan “ kaki ku sakit bekas patah “, lalu saya pergi berjalan kaki ke lapangan/tanah kosong dan saat itu saya bertemu degan Sopar Sitanggang, lalu Sopar Sitanggang bertanya kepada saya “ siapa-siapa aja yang dibawa “ lalu saya menjawab “ kak serik sama suaminya, Feri trus aku gak tau lagi, coba abang tanya sama anak yang selamat itu (Yosua Imanuel Pasaribu), kemudian Sopar Sitanggang berjalan kaki medatangi Yosua Imanuel Pasaribu lalu tidak berapa lama kemudian saya mengikuti Sopar Sitanggang dari

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 67



belakang, lalu saat Sopar Sitanggang menemui Imanuel Yosua Pasaribu saat itu saya melihat Imanuel Yosua Pasaribu sedang bersama Endra Gunawan, kemudian saya melihat Sopar Sitanggang membawa Imanuel Yosua Pasaribu ke pinggir sungai lalu saya pergi ke warung kopi yang ada disekitar tempat tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian saya mendengar suara teriakan “ aduh..ampun bang ”, yang berasal dari arah pinggir sungai, lalu saya pergi ke pinggir sungai untuk mengetahui ada kejadian apa, sesampainya ditempat tersebut saya melihat warga sudah ramai berkerumun diantaranya yang saya ingat Sopar Sitanggang, Darmawan Syahputra alias Putra, Wiwik, Andika Ferry Armayana, Wiwik dan Edo dimana Yosua Imanuel Pasaribu saat itu sedang jongkok dipinggir sungai dalam keadaan wajahnya sudah lebam/begkak memakai baju dan sempak lalu Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berkali-kali kemudian Wiwik menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu saya menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saya sebanyak dua kali lalu Darmawan Syahputra alias Putra memukul kepala dan wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak satu kali lalu Andika Ferry Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali lalu Edo memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, lalu saya pergi kembali ke warung kopi dimana saat itu saya berpapasan dengan Endra Gunawan yang berjalan menuju pinggir sungai, lalu sekitar pukul 03.30 wib setelah saya melihat warga bubar dari pinggir sungai saya pergi kelapangan/tanah kosong dan saat itu saya bertemu dengan Darmawan Syahputra alias Putra, Andika Ferry Armayana dan Edo dimana saat itu saya melihat sepeda motor yang dikendarai Yosua Imanuel Pasaribu terparkir dilapangan/tanah kosong dalam keadaan ban depan dan belakang kempes, lalu saya mengatakan kepada Darmawan Syahputra alias Putra, Andika Ferry Armayana dan Edo “ kalau kita mau pulang lebih bagus kereta ini kita letak didepan bakso Amat, nanti disini hilang, disitukan ada CCTV jadi tau siapa yang ngambil, lagian mobil patroli Polisi sering melintas dari situ jadi nantikan Polisi yang bawa, lalu saya, Darmawan Syahputra alias

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 68



Putra, Andika Ferry Armayana dan Edo mendorong sepeda motor tersebut ke parkiran bakso Amat, setelah itu saya Darmawan Syahputra alias Putra, Andika Ferry Armayana dan Edo pulang kerumah kami masing-masing, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saya ditangkap Polisi dari rumah saya dan setelah dikantor Polisi Polsek Medan Kota barulah saya mengetahui bahwa Yosua Imanuel Pasaribu telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disungai Deli jalan Guru Patimpus Medan.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I ERWIN APIT Alias DAPIT** dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dijalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib dijalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang terdakwa aniaya adalah korban YOSUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa terdakwa menerangkan korban dengan cara memukul tangannya dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak sekali.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban bersama dengan pelaku lainnya
- Bahwa terdakwa menerangkan saat korban melarikan diri kedalam sungai dikejar oleh EDO, BUYUNG dan UCOK dan memukuli korban didalam sungai. Setelah itu membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu ADEK IRAWAN Alias DEDEK juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya karena terdakwa pikir korban maling sebab saat itu warga ramai memukulinya. Namun memang tidak ada warga yang meneriakinya maling saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal kejadian pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 69



berada dirumahnya di jalan Multatuli lorong V No. 42 A Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa juga ikut memukul wajah korban dengan tangan saksi sebanyak sekali, lalu ADEK IRAWAN juga menendang badna korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu saksi kembali pulang kerumah. Lusa, saksi dengar ternyata korban dibuang mereka ke sungai dan ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 22 April s017 sekira pukul 03.00 wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari rumah saksi dan setelah itu saksi dibawa ke Polsek Medan Kota untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa terdakwa II **ADE IRAWAN Alias DEDEK** dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang terdakwa aniaya adalah korban YOSUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap diri korban bersama dengan SOPAR, RINALDI, RIKI MANULANG dan ERWIN APIT.
- Bahwa terdakwa menerangkan SOPAR SITANGGANG memukuli korban dengan tali pinggang, sementara RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan ERWIN APIT Alias DAPIT memukul wajah korban dengan tangannya.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebab melakukan penganiayaan kepada diri korban karena terdakwa kesal karena kakak terdakwa baru saja ditangkap pihak kepolisian karena terkait perkara narkoba dan SOPAR SITANGGANG bilang kalau korban adalah kibusnya atau yang menginformasikan kepada pihak kepolisian sehingga terdakwa ikut mengeroyok korban.
- Peran terdakwa menerangkan ikut menganiaya korban karena terdakwa ingin melampirkan kekesalan terdakwa karena kakak terdakwa tertangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba dan kabarnya korban adalah kibusnya.
- Terdakwa menerangkan keadaan korban saat itu saksi lihat korban sudah berdarah pada wajahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa III **WIWIK** dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap orang pada hari Selasa dini hari tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang terdakwa aniaya adalah korban YOSUA IMANUEL PASARIBU.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ikut juga melakukan penganiayaan kepada diri korban adalah SOPAR, DARMAWAN SYAHPUTRA dan MUHAMMAD SYAIFUL alias IPUL
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menganiaya YOSUA IMANUEL PASARIBU dengan cara menampar wajah korban 1 kali dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan dari SOPAR, DARMAWAN SYAHPUTRA dan MUHAMMAD SAIFUL alias IPUL melakukan Penganiayaan terhadap korban, yang saksi ketahui, yaitu :
- Peran SOPAR, yang mana terdakwa melihat SOPAR mengambil tali pinggangnya warna hitam dan selanjutnya memukulkan tali pinggangnya ke arah kepala secara berulang-ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban.
- Peran DARMAWAN SYAHPUTRA, yang mana saksi melihat Peran DARMAWAN SYAHPUTRA hendak menunjang ke arah perut korban

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 71



- namun terpeleset dan kemudian iannya kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban.
- Peran MUHAMMAD SAIFUL alias IPUL, yang mana saksi melihat MUHAMMAD SAIFUL alias IPUL melakukan pemukulan kearah wajah korban sebanyak satu kali.
 - Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya terdakwa melakukan tamparan kepada korban yang mana awalnya terdakwa melihat orang ramai-ramai yang berada di jalan Multatuli Pinggir sungai Kec. Medan Maimun, saat itu terdakwa mendengar teriakan "KIBUS ...KIBUS" dan sehingga terdakwa pun mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa dan terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan menggunakan tangan kanan, dikarenakan massa mengatakan bahwasanya korban tersebut merupakan kibus polisi yang sebelumnya sekitar Pukul 02.00 Wib terjadi penggerebekkan di Pondok di Pinggir sungai jalan Multatuli kec. Medan Maimun.
 - Bahwa terdakwa menerangkan keadaan korban saat itu yang terdakwa ketahui hanya dari hidung mengeluarkan darah.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada alat yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban dimana hanya menggunakan tangan saja, akan tetap SOPAR SITANGGANG ada menggunakan tali pinggang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban.
 - Bahwa terdakwa menerangkan selasa tanggal 18 April 2017 sekira Pukul 02.00 Wib, saya sedang bersama –sama teman terdakwa duduk –duduk di Pinggir sungai Jalan Warni Ujung Kel. Aur Kec. Medan barat , dan tidak lama kemudian terdak,wa melihat banyak aparat polisi berpakaian seragam polisi dan berpakaian preman melakukan penggerebekkan ke pondok di Jalan Multatuli Medan dan saat itu diantaranya saya melihat SRI dan RUDI ditangkap dan dibawa anggota polisi berserta beberapa orang lainnya . Dan Melihat hal itu terdak,wa pun pulang kerumah.
 - Bahwa kemudian terdakwa menerangkan Sekira Pukul 03.00 Wib , saat terdakwa berada dirumah terdengar oleh terdakwa teriakan " KIBUS ...KIBUS " dan sehingga terdakwa pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 72



memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga melakukan Tunjangan ke arah punggung sebanyak dua kali dengan kaki kanan dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA hendak menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian iannya kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan menggunakan tangan kanan , dan selain itu juga saat itu terdakwa melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG”, namun karena terdakwa merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban dan pergi ke Arah tanah lapang dan duduk di sebuah warung dan saat itu terdakwa pun tidak mengetahui hal lainnya yang terjadi terhadap diri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat terdakwa I sedang berada dirumahnya dijalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban.
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 73



terdakwa di Jalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribu ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah.
- Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak "TOLONG ...TOLONG", namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban.

- Bahwa adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 75



sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai.

- Bahwa saat hendak menolong korban, para pelaku terus melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu.
- Bahwa karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Yosua Imanuel Pasaribu dan pada hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar :

- Kepala Mengalami proses pembusukan lanjut, rambut pendek hitam dan mudah dicabut, dengan ukuran panjang rambut depan lima sentimeter, ukuran panjang rambut samping kanan satu sentimeter, ukuran rambut samping kiri satu sentimeter, dan ukuran rambut belakang satu sentimeter, dijumpai memar dikepala sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar lima sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda – tanda patah tulang.

- Dahi Mengalami proses pembusukan lanjut, menggembung.
- Mata Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai kedua bola mata tertutup.
- Hidung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan, dijumpai darah dikedua lubang hidung.
- Telinga Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada kelainan.
- Pipi Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai warna lebih gelap pada seluruh pipi dan membengkak.
- Mulut Mengalami proses pembusukan lanjut, membengkak dan terbuka satu sentimeter permukaan bibir berwarna merah kehitaman.
- Gigi bawah empat buah gigi atas tidak ada.
- Rahang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda – tanda kekerasan.
- Leher Mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat luka memar.
- Dada Mengalami proses pembusukan lanjut, pada perabaan tidak dijumpai patah tulang.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan.
- Alat Kelamin Laki – laki tidak berkhitan.
- Punggung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggul Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bokong Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Dubur Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak di jumpai tanda tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian tangan kiri dan kanan.
- Anggota gerak bawah Mengalami proses pembusukan lanjut, kulit terkelupas di bagian kaki kanan dan kaki kiri.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan tubuh bagian dalam Pada pembukaan kulit kepala di jumpai resapan darah yang luas.
- Pada pembukaan tulang kepala tengkorak dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis.
- Pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas di jumpai perdarahan.
- Leher Pembukaan kulit leher bagian dalam Dijumpai resapan darah di leher kiri dan kanan dengan panjang sepuluh centimeter, lebar enam sentimeter jarak dari telinga dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
- Otot – otot leher bagian dalam mengalami proses pembusukan lanjut, dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembuluh darah leher Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada resapan darah dan mengalami proses pembusukan.
- Tenggorokan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Kerongkongan Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai patah tulang lidah.
- Bagian atas Tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Oesofagus (saluran cerna bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender .
- Trachea (saluran nafas bagian atas) Mengalami proses pembusukan lanjut, dijumpai lender.
- Dada Pada pembukaan kulit dada tebal lemak dada nol koma empatsentimeter, tidak dijumpai patah tulang iga dan tulang dada.
- Paru kanan Pada paru kanan mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Paru kiri Pada paru kiri mengalami proses pembusukan lanjut, terdapat tanda-tanda pembendungan.
- Jantung Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 78



- Lambung Isi lambung kosong berbau asam.
- Usus Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Ginjal Kapsul mudah dilepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hati Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Empedu Mengalami proses pembusukan lanjut, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Menimbang, dari fakta dan keadaan yang diperoleh didepan persidangan, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan Gabungan yaitu: **Pertama** Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, atau **Kedua Primer** Pasal 170 ayat (2) Ke-2e KUH Pidana, **Subsidiar** Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana atau **Ketiga Primer** Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan **Subsidiar** Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 79



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi sebahagian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif dimana Dakwaan Alternatif Kedua dan Ketiga masing-masing disusun secara Subsideritas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih Dakwaan dengan mempertimbangkan dakwaan secara alternatif yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan para terdakwa yang paling sesuai dengan menerapkan Dakwaan Alternatif **Kedua Subsidaire** yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-3e KUH Pidana yang apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dari pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut ;

Ad.1 Unsur Pertama : “Barang Siapa”:

Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 1 ke-3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yang biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya” ;

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 80



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan para saksi-saksi membenarkan bahwa saat penganiayaan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di jalan Multatuli lorong V Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tepatnya dipinggir sungai, TERDAKWA I ERWIN APIT Alias DAPIT telah memukul korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, terdakwa II ADE IRAWAN Alias DEDEK dalam peristiwa tersebut juga telah mengakui ikut melakukan pemukulan terhadap korban Yosua Imanuel Pasaribu, dan terdakwa III WIWIK juga turut melakukan penamparan ke arah wajah korban Yosua Imanuel Pasaribu sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu unsur delik “Setiap orang” telah terpenuhi;

2. Ad. 2. Unsur kedua : “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut ;”;

Menimbang bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya, selanjutnya Prof. Mr. D. SIMONS didalam bukunya “Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303), mengatakan dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897, W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweld menurut pasal

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 81



170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata openlijk atau secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri, di lain pihak profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari katakekerasan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara openlijk, maka yang dimaksud dengan openlijk geweld atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bersama SUJARKO Alias. JARKO, ENDRA GUNAWAN, DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH Alias PUTRA, RINALDI Alias ALDI, ANDIKA FERRY ARMAYANA, RIKI MANULLANG, MUHAMMAD SYAIPUL Alias IPUL, RAHMADI PRIATAMA Alias MADI, WAHYU SAHDINA dan ANDI SETIAWAN (masing – masing berkas terpisah), SOPAR SITANGGANG (meninggal dunia pada saat penangkapan) serta EDO, BUYUNG, UCOK SIYA, BATAK dan BOBBY (masing – masing belum tertangkap) telah melakukan penganiayaan terhadap korban YOSUA IMANUEL PASARIBU.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I sedang berada dirumahnya dijalan Multatuli lorong V No. 42 A Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu tiba tiba terdakwa mendengar ada suara ribut ribut dan terdakwa pun keluar melihatnya namun sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat korban dipukuli oleh EDO, BUYUNG dan UCOK didalam sungai. Setelah itu mereka membawa korban ke darat / pinggir sungai dan disitu juga memukuli korban dan SOPAR SITANGGANG juga ikut memukuli korban. Melihat hal tersebut terdakwa I juga ikut memukul wajah korban dengan tangan terdakwa sebanyak sekali, lalu terdakwa II juga menendang badan korban sebanyak dua kali dengan kakinya, RINALDI Alias ALDI dan RIKI MANULANG juga memukul korban dengan tangan mereka. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah. Bahwa terdakwa II sekira pukul 02.00 Wib terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa dijalan Multatuli No.126 lorong V Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Lalu terdakwa mendengar kalau kakak terdakwa yang bernama SRI JULIA FITRI dan suaminya yang bernama RUDI ERWANTO ditangkap pihak kepolisian terkait perkara narkoba. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa terbangun dan mendengar suara ribu ribut dibelakang rumah dan mendengar kalau kibusnya sudah tertangkap. Karena kesal terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 82



melihatnya dan ternyata sudah dipukuli SOPAR SITANGGANG dengan tali pinggang. Warga yang lain sudah banyak mengerumuni dan terdakwa langsung ikut menganiaya korban dengan cara menendang dadanya sebanyak sekali dengan kaki terdakwa, lalu RIKI MANULANG memukul tangan korban dengan tangannya sebanyak dua kali, lalu RINALDI Alias ALDI memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa I memukul wajah korban dengan tangannya dan terdakwa II melihat wajah korban sudah berdarah. Setelah itu terdakwa II langsung pergi kembali kerumah. Bahwa terdakwa III Sekira Pukul 03.00 Wib, saat terdakwa III berada dirumah terdengar oleh terdakwa III teriakan “ KIBUS ...KIBUS “ dan sehingga terdakwa III pun keluar rumah dan berjalan kaki melalui jembatan menuju ke Jalan Multatuli pinggi sungai dan terdakwa III pun langsung mendatangi keramaian tersebut dan melihat korban YOSUA IMANUEL PASARIBU telah dihajar masa yang mana terdakwa III melihat SOPAR SITANGGANG mengambil tali pinggangnya warna hitam yang sebelumnya di pakai dan kemudian memukulkan tali pinggang tersebut ke arah kepala korban secara berulang –ulang kali dan sambil menumbuk bagian hidung korban dengan tangan kanan hingga darah keluar dari hidung korban dan bersamaan hal itu AHMADI PRIATAMA Alias MADI juga menunjang ke arah punggung korban sebanyak dua kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya DARMAWAN SYAHPUTRA SILALAH I Alias PUTRA menunjang ke arah perut korban namun terpeleset dan kemudian kembali berdiri dan melakukan Pukulan dengan tangan kanan ke arah punggung korban , dan melihat hidung korban mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa pun melakukan tamparan ke arah pipi kanan korban menggunakan tangan kanan, dan selain itu juga saat itu terdakwa III melihat korban berteriak “TOLONG ...TOLONG“, namun karena terdakwa III merasa kasihan lalu terdakwa pun pergi meninggalkan korban. Adapun peran para terdakwa dan pelaku lainnya yaitu, Edo, Buyung dan Ucok Siya melompat ke sungai untuk mengejar Yosua Imanuel Pasaribu, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Edo, Buyung dan Ucok Siya berhasil menangkap Yosua Imanuel Pasaribu, lalu Edo memukuli wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Ucok Siya memukuli kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Edo dan Buyung membawa Yosua Imanuel Pasaribu kembali ke pinggir sungai setelah itu Endra Gunawan, Sopar Sitanggang, terdakwa II, terdakwa RINALDI Alias ALDI, terdakwa I dan Buyung secara bersama-sama menganiaya Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara Wahyu Sahdina memukul tangan sebelah kiri Yosua Imanuel

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 83



Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali, Sopar Sitanggang memukul kepala dan badan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tali pinggang secara berulang kali, terdakwa II menendang dada korban Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, terdakwa RINALDI Alias ALDI memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa I adalah memukul tangan sebelah kanan Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Buyung memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, Andi Setiawan menendang wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa Darmawan Syahputra Silalahi Alias Putra memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Andika Fery Armayana memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, terdakwa III menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Endra Gunawan menampar pipi sebelah kiri Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL memukul kepala Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Sujarko alias Jarko memukul wajah Yosua Imanuel Pasaribu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, dan Rahmadi Priatama Alias Madi adalah saat UCOK dan BATAK memegang tangan kanan dan kiri korban dan menegakkan badan korban lalu Rahmadi Priatama Alias Madi menunjang punggung korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan atas tunjangan tersebut korban pun terjebur ke sungai lalu setelah korban di tolong oleh saksi ROZI RIVANI TANJUNG di pinggir sungai lalu para pelaku melempari saksi dengan batu agar saya tidak dapat menolong Yosua Imanuel Pasaribu namun saksi tetap menolong Yosua Imanuel Pasaribu dengan cara berenang sambil mendorong Yosua Imanuel Pasaribu hingga ke pinggir sungai, lalu para pelaku kembali memukuli Yosua dengan berkali-kali lalu saksi berteriak mengatakan “ jangan pukuli, panggil kepling “ namun para pelaku tetap memukuli Yosua Imanuel Pasaribu, lalu karena jumlah para pelaku banyak dan saksi juga sudah dalam keadaan letih saksi ROZI RIVANI TANJUNG pergi dan Rahmadi Priatama Alias Madi kembali mendatangi korban kemudian menendang punggung belakang korban

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 84



sebanyak 2 kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian meninggalkan korban di pinggir sungai saat air sungai naik dan membiarkan korban hanyut dibawa arus sungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor: 16/IKF/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Mistar Ritonga, Sp. F, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya, pada tubuh mayat korban disimpulkan "Telah diperiksa sesosok mayat atas nama Yosua Imanuel Pasaribu, jenis kelamin laki-laki dan tidak berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus pendek dan mudah dicabut (proses pembusukan), dari pemeriksaan luar di beberapa tempat dijumpai luka memar di beberapa tempat, di kepala, di leher, di dada, di tangan. Dan pada pemeriksaan dalam pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak tebal, pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah yang luas di antara selaput otak tebal dan otak tipis, pada pengangkatan jaringan di otak dijumpai perdarahan yang luas di permukaan otak depan kanan, permukaan otak terlihat membengkak (oedem cerebri), pada pemotongan jaringan otak depan atas dijumpai perdarahan, dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan bengkaknya otak (oedem cerebri) akibat ruda paksa tumpul pada kepala", sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa kematian Korban Yosua Imanuel Pasaribu adalah akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama dengan para pelaku lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan keadaan keadaan serta pertimbangan hukum di atas, Majelis berkeyakinan bahwa kematian Korban Yosua Imanuel Pasaribu adalah akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban Yosua Imanuel Pasaribu yang mengakibatkan korban Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia, dengan demikian menurut Majelis Hakim, sangatlah beralasan menurut Hukum untuk menyatakan unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut" telah terpenuhi dan ada pada perbuatan para terdakwa ;

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 85



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa yang main hakim sendiri (eigenrichting) meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini serta dengan mempertimbangkan keterkaian para terdakwa dengan pelaku lainnya (berkas terpisah) dengan mempertimbangkan peran masing-masing pada perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, untuk mencegah terdakwa melarikan diri, dan untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap nantinya serta sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga diperintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, oleh karena barang bukti di atas adalah milik

Putusan Perkara Pidana Nomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Korban Yosua Imanuel Pasaribu, maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidanamaka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke – 3e KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang lain dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. ERWIN APIT Alias DAPIT, terdakwa II. ADE IRAWAN Alias DEDEK dan terdakwa III. WIWIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Korban Yosua Imanuel Pasaribu meninggal dunia yang dilakukan secara bersama-sama “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
Dikembalikan kepada keluarga Korban Yosua Imanuel Pasaribu
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Kami :**JAMALUDDIN, SH., MH.**,bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, dan **ASWARDI IDRIS, SH,MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **IRWANDI PURBA, SH, MH.**,selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RADEN ACHMAD SYAIFULLAH, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Perkara PidanaNomor : 2465 / Pid. B / 2017 / PN. Mdn. Page 87



NAZAR EFFRIANDI, SH.

JAMALUDDIN, SH., MH.

ASWARDI IDRIS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

IRWANDI PURBA, SH, MH.

Rina Sary Sitepu, SH